

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Bản án số: 108/2025/HS-PT

Ngày: 04/11/2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH**

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Thu.

Các Thẩm phán: Ông Đặng Văn Quyết và ông Nguyễn Ngọc Chung.

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Lương Mỹ Linh - Thư ký Tòa án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa:
Ông Lê Trung Kiên – Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 11 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiến hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 145/2025/TLPT-HS ngày 10 tháng 10 năm 2025 đối với bị cáo Nguyễn Văn T do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 05/2025/HSST ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 3 - Bắc Ninh.

Bị cáo kháng cáo: **Nguyễn Văn T**, sinh năm 1973; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Thôn T, xã Đ, huyện Y, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Y, tỉnh Bắc Ninh); nghề nghiệp: Tự do; trình độ học vấn: 7/12; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Văn L (đã chết) và bà Phạm Thị C; vợ: Hoàng Thị G, sinh năm 1973; con: có 02 con, con lớn sinh năm 1995, nhỏ sinh năm 2002; gia đình có 10 anh em ruột, bị cáo là con thứ 09; Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không.

Bị cáo hiện tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 08 giờ 57 phút ngày 04/3/2025, Nguyễn Văn T điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Toyota, màu xanh gắn biển kiểm soát 30H -1983, loại xe 15 chỗ ngồi (Thực không có giấy phép lái xe ô tô Hạng D1 theo quy định) đi trên đường liên xã theo hướng thị trấn P, huyện Y đi xã Đ, huyện Y. Khi đến đoạn đường thuộc thôn L, xã Đ, huyện Y, phía bên phải đường có biển cảnh báo nguy hiểm, bên trái đường có chướng ngại vật, T điều khiển xe ô tô đi với tốc độ khoảng 40km/h. Khi đến cổng UBND xã Đ, cách khoảng 10m, T thấy 01 xe ô tô con màu đen lùi từ bên phải sang bên trái đường để quay đầu và bà Dương Thị D điều khiển xe mô tô Yamaha, màu Trắng - Đen, biển kiểm soát 98Y5-6477 đi

phía trước cùng chiều, T bấm còi cảnh báo và điều khiển xe lách qua đầu chiếc xe ô tô con màu đen thì phần đầu bên phải ốp bảo vệ đầu xe ô tô đã va chạm với đầu cao su tay nắm bên trái xe mô tô do bà D điều khiển đi phía trước cùng chiều làm xe mô tô và bà D bị đổ ngã xuống đường, T tiếp tục điều khiển xe ô tô khoảng hơn 100m nữa thì dừng lại xuống xe quay lại chỗ tai nạn thì thấy bà D nằm bất động ở đường, miệng và tai chảy nhiều máu. Sau đó T đưa bà D đến Trung tâm y tế huyện Y cấp cứu nhưng do thương tích nặng nên đã tử vong cùng ngày.

Ngày 04/3/2025, Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và xét nghiệm chất ma túy đối với T. Kết quả Thực âm tính với ma túy, nồng độ cồn là 0,000mg/l.

Kết quả khám nghiệm hiện trường:

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại đường liên xã thuộc thôn L, xã Đ, huyện Y có mặt đường trải nhựa thẳng, mặt đường phẳng rộng 6,6m. Trên mặt đường không có vạch kẻ đường, bên trái đường có lề bê tông rộng 4,7m, bên phải đường có lề bê tông rộng 2,45m. Phía trước là ngã ba rẽ đi xã Đ và thôn H, xã Đ rộng 09m.

Bên phải, bên trái đường tính theo hướng từ tỉnh lộ 292 đi thôn H, xã Đ. Lấy cột điện cao thế tại lề bê tông bên trái đường có ký hiệu 7-II/LC làm mốc, chân cột cách mép đường trái 3,6m.

- Xe mô tô biển kiểm soát 98Y5 - 6477 ở trạng thái dựng chân chống phụ trên lề bê tông bên phải, đầu xe hướng đi thôn H. T1 trục bánh trước cách mép đường phải 0,86m, cách tâm đường rẽ đi xã Đ 31m. T1 trục bánh sau bên phải xe cách mép đường làm chuẩn 0,78m, cách điểm mốc 24,2m. T1 trục bánh sau cách mép đường phải 0,78m, cách mốc 24,2m (ký hiệu số 1).

- Dấu vết cày xước mặt đường đứt đoạn kích thước (3,1 x 0,06)m, hướng tỉnh lộ 292 đi thôn H, điểm đầu vết cách mép đường phải 0,19m, cách mốc 21,2m. Điểm cuối vết cách mép đường phải 0,1m nằm trên lề bê tông bên phải, cách tâm trục bánh trước của xe mô tô 98Y5 - 6477 là 0,77m (ký hiệu số 2).

- Dấu vết máu dạng loang, hình dạng không xác định kích thước (2,2 x 0,8)m, điểm gần nhất cách mép đường phải 0,3m, cách tâm trục bánh trước xe mô tô biển kiểm soát 98Y5 - 6477 là 1,25m, điểm xa nhất cách mép đường phải 1,2m, cách điểm đầu vết cày xước ký hiệu số (2) là 02m (ký hiệu số 3).

- Dấu vết chiếc mũ bảo hiểm màu xanh trên lề đường bê tông bên phải kích thước (0,28 x 0,23)m. T1 vết cách mép đường phải 1,2m, cách tâm trục bánh trước xe mô tô 98Y5 - 6477 là 0,2m.

Kiểm tra mở rộng hiện trường theo hướng đi xã Đ thấy: Mặt đường trải nhựa, có một phần cong cua, dốc xuống theo hướng từ đường liên xã nối tỉnh lộ 292 với thôn H đi xã Đ. Mặt đường rộng 7,35m, ở giữa có vạch kẻ sơn màu vàng đứt quãng chia rộng 0,15m chia thành hai chiều phương tiện di chuyển,

phải trái tính theo hướng đường liên xã nối tỉnh lộ 292 của thôn H đi xã Đ, bên phải đường có lề đất, trên lề đất có 01 cột điện ký hiệu 18/373-E7.9, cách mép đường phải 2,5m.

Trên mặt đường và lề đường phải phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 30H - 1983 ở trong trạng thái dừng đỗ (ký hiệu 5), đầu xe hướng đi xã Đ. T1 trực bánh trước cách mép đường phải 0,55m. T1 trực bánh sau cách mép đường bên phải 0,8m, cách cột điện số 18/373-E7.9 là 11m, cách tâm đầu đường rẽ đi xã Đ là 123m.

Thực nghiệm điều tra cho xe mô tô biển kiểm soát 98Y5 - 6477 đổ nghiêng trái trên mặt đường, lề đường phải, để chân trước bên trái tại điểm cuối vết cày xước số 2 (ký hiệu số 6), đầu xe hướng đi thôn H thấy: T1 trực bánh trước trên mặt đường cách mép đường phải 0,08m. T1 trực bánh sau trên lề đường phải, cách mép đường phải 0,28m.

Kết quả khám nghiệm tử thi:

- Khám bên ngoài: Mặc ngoài áo véc dài tay màu đen, quần nỉ dài màu đen, bên trong mặc áo phong cộc tay màu trắng, quần lót màu tím đen (quần áo được người nhà thay mới). Tử thi là nữ giới tên là Dương Thị D, sinh năm 1960, ở thôn Đ, xã Đ, huyện Y; chiều dài tử thi 1,54 m thể trạng phát triển bình thường, tử thi đang trong giai đoạn mềm lạnh.

Các dấu vết tổn thương trên cơ thể: Vùng đầu tóc đen để dài; Lỗ tai trái khô, lỗ tai phải có máu không đông chảy từ trong ra; Hai mắt khép kín; Phía trên cung mày trái có vết thương rách da, bờ mép không gọn, còn cầu tổ chức, kích thước (2,5 x 0,5)cm; Vùng mặt bên trái có diện mài sát da, kích thước (11 x 9)cm; Sưng nề toàn bộ vùng thái dương và má phải, kích thước (9 x 10)cm; Phía trên vai trái và ngực trái có nhiều vết xây xước da bầm tím trên diện (16 x 9)cm; Mặt mu bàn tay trái có diện xây xước bầm tím da, kích thước (8 x 5,5)cm; Mặt trước gối trái có diện xây xước da, kích thước (10 x 3)cm; Sờ nắn kiểm tra thấy gãy kín cung trước xương sườn số 2,3,4,5,6 bên trái. Kiểm tra các cơ quan khác không phát hiện tổn thương.

- Mở tử thi: Kiểm tra vùng đầu qua vết thương phía trên cung mày trái thấy dập, rách tổ chức dưới da xung quanh vết thương, đứt rách một phần tổ chức cơ, sâu sát xương, qua đó có ít máu không đông chảy ra. Chọc hút bằng bơm kim tiêm tại hõm ức thu được mẫu máu tử thi.

Tại Kết luận giám định tử thi số 555/KL-KTHS ngày 01/4/2025 của Phòng K Công an tỉnh B, kết luận:

1. Các kết quả chính: Tổn thương chính trên cơ thể bà D là vùng đầu và vùng ngực; Lỗ tai phải có máu không đông chảy từ trong ra; Sưng nề toàn bộ vùng thái dương và má phải, kích thước (9 x 10)cm; Phía trên vai trái và ngực trái có nhiều vết xây xước da, bầm tím, trên diện (16 x 9)cm; Sờ nắn kiểm tra thấy

gãy kín cung trước xương sườn 2, 3, 4, 5, 6 bên trái; Các vết rách, xây xát, sưng nề, bầm tím rải rác nhiều vùng cơ thể.

2. Kết luận: Nguyên nhân chết của bà Dương Thị D do đa chấn thương: Chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín. Thời gian chết của bà Dương Thị D đến thời điểm tiến hành khám nghiệm tử thi là dưới 04 tiếng. Cơ chế hình thành dấu vết trên cơ thể bà Dương Thị D: các tổn thương rách, xây xát da, sưng nề, bầm tím do vật tày có hình dạng, diện tiếp xúc khác nhau tác động theo nhiều chiều hướng và lực khác nhau tạo nên. Trong đó vật tày tác động với lực mạnh làm sưng nề vùng thái dương và má phải gây chấn thương sọ não, vào vùng ngực trái làm gãy cung trước xương sườn 2, 3, 4, 5, 6 bên trái là nguyên nhân kết hợp dẫn đến tử vong của bà Dương Thị D.

Kết quả khám xe ô tô gắn biển số 30H -1983:

- Mặt trước cạnh phải đầu xe có vết mài sắt bám dính chất màu đen, kích thước (8 x 2)cm; Mặt ngoài ốp nhựa đèn tín hiệu phía trước bên phải có vết mài sắt nhựa, kích thước (17x4)cm; Mặt ngoài cánh cửa phía trước bên phải có vết mài sắt sơn bám dính chất màu đen, kích thước (49 x1)cm; Mặt ngoài cánh cửa trước bên phải và phần ốp kim loại sườn trước bên phải và chắn bùn bánh trước bên phải có vết mài sắt sơn, nhựa sạch bụi, kích thước (95x38)cm; Mặt ngoài cánh cửa phía trước bên phải có vết mài sắt sơn, kích thước (27x5)cm, điểm thấp nhất cách đất 105cm. Về kỹ thuật an toàn phương tiện: Xe đã được hoàn cải các ghế phía sau (tháo rời hàng ghế phía sau), bút lục 98-105.

Kết quả khám xe mô tô biển số 98Y5 – 6477:

- Mặt trước ốp gương chiếu hậu bên trái (mặt trước) có vết mài sắt nhựa, kích thước (1x1)cm; Mặt trước đầu tay nắm bên trái có vết mài sắt cao su, kích thước (2,5 x 1)cm; Mặt sau đầu tay nắm bên trái có vết mài sắt cao su, kích thước (2x0,5)cm; Cạnh trước ốp nhựa bên trái đầu xe có vết mài sắt sơn, nhựa, kích thước (3x0,5)cm; Mặt trước ốp nhựa đèn xi nhan trước bên trái bám dính dấu vết màu nâu đỏ, kích thước (4x3)cm; Đẻ chân trước bên trái cong vênh, chiều hướng từ dưới lên trên, từ trước về sau. Đầu có vết mài sắt cao su, lõi kim loại, bám dính chất bột màu trắng, kích thước (4x3)cm. Kiểm tra mũ bảo hiểm màu xanh thấy phần bên phải có vết mài sắt nhựa, bám dính bụi đất, kích thước (10 x 5)cm. Phần bên trái có nhiều vết mài sắt nhựa kích thước trên diện (20 x 10)cm. Mặt trước kính chắn gió có vết mài sắt bám dính chất màu đen, kích thước (4 x 0,5)cm; Cạnh viền gương chiếu hậu bên trái có vết mài sắt nhựa kích thước (4x1)cm; Cạnh ngoài cánh yếm bên trái có vết mài sắt sơn nhựa, kích thước (3x0,5) cm; Cạnh ngoài ốp nhựa bên trái đuôi xe có vết mài sắt sơn nhựa, kích thước (1x1)cm; Cạnh trái đuôi chắn bùn sau có vết mài sắt sơn nhựa, kích thước (7x1)cm. Kỹ thuật an toàn phương tiện: Hệ thống lái, phanh, đèn còn còn tác dụng.

Tại Bản kết luận giám định số 692/KL-KTHS ngày 17/4/2025 của Phòng K Công an tỉnh B, kết luận:

1. Dấu vết mài sát sơn, bám dính chất màu đen tại bên phải ốp bảo vệ đầu xe ô tô biển kiểm soát 30H - 1983, có chiều hướng từ trước ra sau (ảnh số 5 bản ảnh khám phương tiện) phù hợp với dấu vết mài sát cao su tại đầu tay lái bên trái của xe mô tô biển kiểm soát 98Y5 - 6477, có chiều hướng từ sau ra trước (ảnh số 7 bản ảnh khám phương tiện).

- Dấu vết mài sát sơn, kim loại tại cánh cửa trước bên phải của xe ô tô biển kiểm soát 30H - 1983, có chiều hướng từ trước ra sau (ảnh số 7 bản ảnh khám phương tiện) phù hợp với dấu vết mài sát nhựa, bám dính chất màu vàng tại gương chiếu hậu bên trái của xe mô tô biển kiểm soát 98Y5 - 6477 (ảnh số 17 bản ảnh khám phương tiện).

- Dấu vết trượt xước sơn, kim loại tại mặt ngoài phía dưới cánh cửa trước bên phải, sườn bên phải của xe ô tô biển kiểm soát 30H - 1983, có hướng từ trước ra sau (ảnh số 12 bản ảnh khám phương tiện) phù hợp với dấu vết trượt xước sơn, nhựa tại phía sau ốp sườn bên trái, bên trái chắn bùn bánh sau của xe mô tô biển kiểm soát 98Y5 - 6477, có hướng từ sau ra trước (ảnh số 18, 19 bản ảnh khám phương tiện).

2. Dấu vết mài sát cao su, kim loại tại đế chân trước bên trái của xe mô tô biển kiểm soát 98Y5 - 6477 hình thành do va chạm với vật cứng, có bề mặt không nhẵn (như mặt đường) tạo nên. Các dấu vết trên phù hợp với quá trình sau khi va chạm, xe mô tô biển kiểm soát 98Y5 - 6477 đổ nghiêng trái, trượt rê trên mặt đường tạo nên, đồng thời tạo nên dấu vết cày xước ký hiệu số 2 trên hiện trường.

- Vị trí va chạm giữa xe ô tô biển kiểm soát 30H - 1983 với xe mô tô biển kiểm soát 98Y5 - 6477 trên mặt đường tại trước điểm đầu dấu vết cày xước ký hiệu số 2, thuộc chiều chuyển động bên phải của đường liên xã theo hướng tỉnh lộ 292 đi thôn H (khi chia mặt đường thành hai phần bằng nhau).

3. Chiều hướng va chạm: Tại thời điểm xảy ra tai nạn xe ô tô biển kiểm soát 30H - 1983 chuyển động theo hướng Tỉnh lộ 292 đi thôn H và va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 98Y5 - 6477 chuyển động cùng chiều phía bên phải (tính theo chiều chuyển động của xe ô tô biển kiểm soát 30H - 1983).

4. Ngoài dấu vết va chạm giữa xe ô tô biển kiểm soát 30H - 1983 với xe mô tô biển kiểm soát 98Y5 - 6477, trên hai phương tiện không phát hiện thấy dấu vết va chạm với phương tiện khác.

5. Không xác định được tốc độ của hai phương tiện tại thời điểm xảy ra tai nạn qua dấu vết cơ học.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra thu giữ 01 file video hình ảnh từ Camera an ninh của gia đình chị Hoàng Thị G, sinh năm 1988 ở thôn L, xã Đ, huyện Y. Cơ quan điều tra đã tiến hành cho Nguyễn Văn T quan sát bản ảnh

trích xuất, T xác định hình ảnh trích xuất được phù hợp với diễn biến vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 04/3/2025 tại thôn L, xã Đ, huyện Y.

Tại Bản kết luận giám định số 520/KL-KTHS ngày 27/3/2025 của Phòng K Công an tỉnh B, kết luận:

1. Không phát hiện dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong file video có tên “1TLEM4EOP_41PTLI.mp4”; dung lượng 7MB; thời lượng 00 phút 31 giây lưu trữ trong đĩa DVD-R gửi giám định.

2. Trích xuất được 08 (tám) hình ảnh liên quan đến vụ việc có trong file video gửi giám định.

Tại Bản kết luận giám định số 600/KL-KTHS ngày 08/4/2025 của Phòng K Công an tỉnh B, kết luận:

1. Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, số loại HIACE, màu sơn xanh, biển kiểm soát 30H - 1983 gửi giám định: Dây số máy: 1235941, không bị hàn ghép, đóng đục lại; Dây số khung: RZH1147002467 bị cắt ghép, không xác định được số nguyên thủy.

2. Phòng K không kết luận biển kiểm soát 30H-1983 gửi giám định là thật hay giả do không có mẫu so sánh.

Tại Kết luận định giá tài sản số 13/KL-HĐĐGTS ngày 25/4/2025 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện Y, kết luận:

Chi phí thay thế tài sản của xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, biển kiểm soát 98Y5-6477 (ốp nhựa gương chiếu hậu, tay nắm bên trái, ốp nhựa đầu xe, ốp cao su đế chân) là 500.000 đồng; chi phí thay thế tài sản 01 chiếc mũ bảo hiểm là 150.000 đồng; chi phí sửa chữa các thiệt hại hư hỏng còn lại của xe mô tô trên là 300.000 đồng; tổng cộng là 950.000 đồng.

Kết quả tra cứu giấy phép lái xe:

Quá trình xác minh, tra cứu, xác định tại thời điểm xảy ra tai nạn Nguyễn Văn T được cấp giấy phép lái xe ô tô hạng B2, không đủ điều kiện điều khiển xe ô tô gắn biển kiểm soát 30H - 1983; bà Dương Thị D đã được cấp giấy phép lái xe mô tô theo quy định.

Kết quả kiểm tra an toàn kỹ thuật của xe ô tô gắn biển số 30H -1983:

Cơ quan điều tra tiến hành đưa xe ô tô có số khung RZH1147002467, số máy 1235941, gắn biển kiểm soát 30H - 1983 đến Trung tâm Đ 02D để kiểm tra hệ thống an toàn kỹ thuật và niên hạn sử dụng, kết quả xác định: Cơ cấu lái: Rách, vỡ cao su chấn bụi. Khớp cầu và khớp chuyển hướng: Rơ, lỏng, bị giật cục khi di chuyển. Rotuyn lái bên trái rơ lỏng. Hệ thống phanh hoạt động bình thường. Xe đã hết niên hạn sử dụng. Không xác định được các hư hỏng, khiếm khuyết trên có trước hay sau khi xảy ra tai nạn.

Kết quả tra cứu xe:

Biển số 30H-1983, đăng ký ngày 04/1/2007, chủ xe anh Nguyễn Văn N, địa chỉ: Số H ngõ Y, B, Hà Nội, loại xe ô tô nhãn hiệu HONDA; Số loại:

CIVIC1.8L 5ATFD1, màu sơn đen; số máy R18A11950855; số khung RLHFD16216Y000855. Quá trình điều tra xác định chiếc xe trên sau khi sử dụng anh N đã bán từ lâu và không nhớ bán cho ai ở đâu, khi mua bán có viết giấy tờ nhưng đến nay anh N không còn lưu giữ. Kết quả tra cứu không có trong cơ sở dữ liệu ô tô vật chứng.

Biển số xe 98Y5-6477, đăng ký ngày 26/10/2010, chủ xe Trần Đức N1, địa chỉ Hồ N, Y, loại xe 2 bánh nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu sơn Trắng - Đen; số máy 5C63379552; số khung RLCS5C630AY379501. Kết quả không có trong cơ sở dữ liệu xe máy vật chứng.

Tra cứu xe ô tô có số máy 1235941, số khung RZH1147002467 là xe biển số xe 14C-1238, đăng ký ngày 08/6/2011 chủ xe: Công an tỉnh Q, địa chỉ Hồ N, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh, loại xe ô tô khách nhãn hiệu Toyota, số loại HIACE màu sơn xanh. Kết quả tra cứu không có trong cơ sở dữ liệu ô tô vật chứng.

Về người lái chiếc xe ô tô con màu đen lùi tại hiện trường: Quá trình điều tra xác định chiếc xe có biển số 98A-431.35, cấp ngày 08/10/2021, chủ xe Công ty TNHH Đ1, địa chỉ tổ dân phố T, X, thành phố B, loại xe ô tô con nhãn hiệu HONDA; số loại CITYL màu sơn đen; số máy L15ZC1005635; số khung RLHGN2663MY001674. Kết quả xác minh được biết Công ty Đ1 có thuê 01 phân xưởng Nhà máy C1 thuộc phường X từ tháng 01/2025 đến tháng 2/2025, đến nay Công ty không hoạt động, không xác định được Công ty chuyển đi đâu, nên không có căn cứ xác minh làm rõ người lái xe ô tô là ai, ở đâu.

Về vật chứng thu giữ:

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu sơn trắng - đen, biển số 98Y5- 6477 là của anh Trần Đức N1, sinh năm 1988, trú tại thôn Đ, xã Đ, huyện Y (con trai bà D); 01 mũ bảo hiểm màu xanh là của bà Dương Thị D. Ngày 28/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh B ra Quyết định xử lý đồ vật, tài liệu, bằng hình thức trả cho anh Trần Đức N1 là đại diện bị hại các tài sản trên.

- 01 chiếc xe ô tô Toyota, màu sơn xanh, số khung RZH1147002467, số máy 1235941, gắn biển kiểm soát 30H -1983. Quá trình điều tra xác định chiếc xe ô tô này có biển kiểm soát 14C-1238, chủ xe Công an tỉnh Q, đăng ký lần đầu ngày 20/9/2011 thuộc quyền quản lý của Công an tỉnh Q, xe ô tô 15 chỗ ngồi, sản xuất năm 1996 đã hết niên hạn sử dụng vào ngày 31/12/2016 và được thanh lý cho Công ty cổ phần Đ2, có địa chỉ tại Tổ E, khu B, C, H, Quảng Ninh. Cơ quan điều tra tiến hành làm việc với ông Vũ Tuấn A là Giám đốc Công ty cho biết vào năm 2020, Công ty mua xe cũ hỏng của Công an tỉnh Q, ông Vũ Tuấn A không xác định có tháo biển kiểm soát chiếc xe ô tô 14C-1238 hay không. Sau khi mua chiếc xe Công ty đã bán lại cho các cơ sở sửa chữa xe ô tô cũ, do bán nhiều ô tô cũ nên Công ty không xác định được bán cho ai (khi mua bán có giấy tờ nhưng vì lâu ngày nên Công ty không còn lưu giữ giấy tờ mua bán). Còn T

khai nhận chiếc xe ô tô Thực mua từ lâu, không nhớ tên, tuổi, địa chỉ người bán, khi mua không có đăng ký xe, không có giấy, tờ mua bán gì. Do chiếc xe đã hết niên hạn sử dụng từ ngày 31/12/2016, không có đăng ký xe, biển kiểm soát 30H-1983 không phải của chiếc xe. Ngày 28/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh B đã chuyển đến Phòng C2 Công an tỉnh B để xử lý theo thẩm quyền.

Về trách nhiệm dân sự: Nguyễn Văn T đã khắc phục, bồi thường thiệt hại cho gia đình bà Nguyễn Thị D1 số tiền 280.000.000 đồng. Anh Trần Văn N2 (đại diện bị hại) đã nhận đủ số tiền trên và không yêu cầu T phải bồi thường gì thêm và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can T.

Với nội dung trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số: 05/2025/HS-ST ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 3 - Bắc Ninh đã xét xử và tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Văn T 03 năm tù.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 31/7/2025, bị cáo T có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo **vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo đồng thời** khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như án sơ thẩm đã xét xử là đúng, không oan. Tuy nhiên bị cáo cho rằng mức hình phạt mà án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là cao. Bản thân bị cáo là lao động chính trong gia đình, mẹ bị cáo tuổi đã cao cần người chăm sóc, trong thời gian chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị cáo đã tự nguyện nộp 200.000 đồng tiền án phí sơ thẩm; tự nguyện ủng hộ nhân dân xã Y bị ảnh hưởng do cơn bão số 11 số tiền 2.000.000 đồng; trước khi phạm tội bị cáo là công dân luôn chấp hành tốt mọi quy định tại địa phương cũng như pháp luật của nhà nước; gia đình bị cáo được UBND xã Đ tặng Giấy khen gia đình văn hóa, tiêu biểu năm 2024 và người đại diện theo pháp luật của bị hại là anh Trần Đức N1 có đơn xin cho bị cáo được hưởng án treo vì vậy bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Anh Trần Đức N1 là đại diện hợp pháp của bị hại trình bày: Ngày 30/10/2025, anh đã viết đơn đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo. Bởi lẽ sau khi gây tai nạn cho mẹ anh bị cáo đã đưa mẹ anh đi cấp cứu và đã thăm hỏi, bồi thường cho gia đình anh, bản thân bị cáo là công dân tốt vì vậy anh vẫn tiếp tục đề nghị Hội đồng xét xử khoan hồng cho bị cáo được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh nêu quan điểm: Bị cáo T có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nơi cư trú rõ ràng, đại diện hợp pháp của bị hại có mặt tại phiên tòa vẫn tiếp tục đề nghị giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo

được hưởng án treo. Trong giai đoạn phúc thẩm đã xuất trình thêm các tình tiết giảm nhẹ mới như bị cáo đã trình bày. Vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo và áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng Hình sự: Chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo T, chuyển 03 năm tù giam sang cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Bị cáo không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[1] Về tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án của các cơ quan và người tiến hành tố tụng của cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, không bị khiếu nại.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn T có đơn kháng cáo trong thời hạn luật định do vậy kháng cáo của bị cáo là hợp lệ nên được Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về tội danh, điều luật áp dụng và hình phạt:

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như án sơ thẩm đã quy kết. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 08 giờ 57 phút ngày 04/3/2025, Nguyễn Văn T điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Toyota, màu xanh gắn biển kiểm soát 30H-1983 (loại xe 15 chỗ ngồi) di chuyển trên đường liên xã theo hướng thị trấn P, huyện Y đi xã Đ, huyện Y, tỉnh Bắc Giang. Khi đến đoạn đường thuộc thôn L, xã Đ, huyện Y, bên phải đường có biển cảnh báo nguy hiểm, bên trái đường có chướng ngại vật và phía trước có xe đi cùng chiều nhưng T không đảm bảo tốc độ phù hợp với điều kiện của đường và các yếu tố ảnh hưởng khác để bảo đảm an toàn mà điều khiển vượt xe không đảm bảo an toàn dẫn đến va chạm giữa xe ô tô do bị cáo điều khiển với xe mô tô biển kiểm soát 98Y5-6477 do bà Dương Thị D điều khiển đi cùng chiều phía trước, hậu quả làm bà D tử vong. Hành vi của Nguyễn Văn T đã vi phạm khoản 1, Điều 9; khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 12; khoản 3 Điều 14 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Bị cáo không có Giấy phép lái xe hạng D1 để được điều khiển xe 15 chỗ theo quy định.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp tới trật tự an toàn giao thông đường bộ, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ. Do vậy, bản án sơ thẩm đã xét xử và

tuyên bố bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan.

[3]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo T thì thấy:

Mức hình phạt 03 năm tù mà án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là phù hợp với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo, không nặng nên không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Đối với kháng cáo xin hưởng án treo: Tại giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện theo pháp luật của bị hại là anh Trần Đức N1 tiếp tục có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và xin cho bị cáo được hưởng án treo. Ngoài ra bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền 200.000 đồng tại Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh để đảm bảo cho việc thi hành án; trước khi phạm tội bị cáo là công dân luôn chấp hành tốt mọi quy định tại địa phương cũng như pháp luật của nhà nước; bị cáo được Chủ tịch UBND xã Đ tặng Giấy khen gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2024; tham gia ủng hộ nhân dân xã Y con bão số 11 số tiền 2.000.000 đồng nên bị cáo được hưởng thêm các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nơi cư trú rõ ràng và tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện hợp pháp của bị hại tiếp tục xin giảm nhẹ hình phạt và xin cho bị cáo được hưởng án treo nên cần chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo và chuyển 03 năm tù giam sang cho hưởng án treo, cải tạo tại địa phương cũng đủ giáo dục cải tạo bị cáo.

[4]. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét.

[5]. Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận một phần nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng Hình sự: Chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Văn T; sửa bản án sơ thẩm.

Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt: Nguyễn Văn T 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Giao bị cáo cho UBND xã Y, tỉnh Bắc Ninh giáo dục, quản lý trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể

quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

3. Bị cáo không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

Xác nhận bị cáo đã nộp số tiền 200.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0002542 ngày 31/7/2025 của Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.

Bản án xử phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Vụ 1-TAND tối cao;
- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- Phòng PC10 - CA tỉnh BN;
- CQĐT; VKS; TAND KV 3 – Bắc Ninh;
- THADS KV 3 – Bắc Ninh;
- Bị cáo;
- Lưu.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Thị Minh Thu